KUOTA · FINTECH DE CRÉDITO Y COBROS

Informe de cumplimiento regulatorio

Marco normativo peruano aplicable a crédito, pagos, prevención de lavado de activos, protección de datos, ciberseguridad y consumidor, con brechas y plan de acción.

SBS · UIF-Perú · BCRP · SMV · ANPD · Indecopi

Versión 2026-11-07 · Investigación de fuentes públicas + análisis del código · Jurisdicción: Perú
Documento de trabajo, no constituye asesoría legal — validar con abogado regulatorio

Contenido

1. 1. Resumen ejecutivo
2. 2. Mapa regulatorio: qué hace Kuota y quién lo regula
3. 3. Actividad crediticia
4. 4. Costo del crédito, usura y transparencia (hallazgo crítico)
5. 5. Pagos, cobros y dinero electrónico
6. 6. Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT)
7. 7. Protección de datos personales (Ley 29733 y DS 016-2024-JUS)
8. 8. Ciberseguridad como requisito regulatorio
9. 9. Protección al consumidor y atención de reclamos
10. 10. Rutas regulatorias recomendadas
11. 11. Matriz de brechas y plan de acción
12. 12. Preguntas abiertas para el abogado regulatorio
13. 13. Límites de esta investigación
14. 14. Índice de fuentes

> **Aviso importante.** Este documento es un análisis técnico-regulatorio de trabajo, **no constituye asesoría legal**. Varias conclusiones dependen de hechos del negocio que el código no revela (quién financia los créditos, quién custodia los fondos, forma societaria). Esos puntos están marcados como **[Supuesto]** o **[Verificar con abogado]**. Las normas cambian con frecuencia: antes de decisiones societarias o de captación de clientes reales, valide cada punto con un abogado regulatorio peruano y con la SBS/UIF.

1. Resumen ejecutivo

Kuota combina **tres actividades reguladas de forma distinta**: (1) una **línea de crédito en cuotas** para comercios, (2) **cobros digitales** mediante links y QR con una pasarela externa y (3) **verificación de identidad y tratamiento masivo de datos personales**. En el Perú no existe una "ley fintech" única: cada actividad cae bajo un régimen sectorial (SBS, BCRP, SMV, UIF, ANPD, Indecopi).

Conclusiones principales

#	Conclusión	Prioridad
1	Si Kuota presta **con fondos propios** sin captar dinero del público, **no necesita licencia bancaria**, pero **sí debe inscribirse en el Registro de la UIF-Perú** (Res. SBS 650-2024) **antes de operar**, designar **Oficial de Cumplimiento** e implementar un sistema de prevención de lavado de activos (SPLAFT).	**Crítica**
2	Si Kuota **capta fondos del público** o los de terceros para prestar, necesita **autorización de la SBS** (empresa de créditos; capital mínimo S/ 1 534 000 para el trim. oct–dic 2026). Operar sin ella es delito.	**Crítica (según modelo)**
3	Si Kuota **mantiene saldos de comercios** (libro `ledger_entries`) más allá de una liquidación inmediata, podría estar **emitiendo dinero electrónico** (Ley 29985): requiere autorización SBS.	**Alta [Verificar]**
4	El costo del crédito actual equivale a una **TEA ≈ 249 %** (cálculo en §6) y la app muestra una **TCEA fija de 18,5 %**: es un problema serio de **transparencia al consumidor** y de exposición a la normativa de usura.	**Crítica**
5	**Protección de datos (Ley 29733 + DS 016-2024-JUS, vigente desde marzo 2025)** aplica a Kuota hoy: faltan registro de bancos de datos, Oficial de Datos, procedimiento ARCO, política de retención y plan de notificación de incidentes en **48 h**.	**Alta**
6	La Res. SBS 504-2021 de ciberseguridad **no obliga directamente** a Kuota si no está supervisada, pero es el **estándar que exigirán** bancos, la pasarela y la propia SBS (sandbox). Kuota ya cumple una parte importante (ver `SEGURIDAD.md`).	Media
7	Rutas de menor fricción: **sandbox regulatorio de la SBS** (abierto a no supervisados desde nov. 2025) o **Banking as a Service (BaaS)** con una entidad ya licenciada (reglamento Res. SBS 01747-2026).	Estratégica

2. Mapa regulatorio: qué hace Kuota y quién lo regula

Actividad de Kuota (en el código)	Regímenes aplicables	Autoridad
Línea de crédito y compras en 3 cuotas quincenales con interés (`credit.routes.ts`)	Ley 26702 (sistema financiero), Res. SBS 650-2024 (préstamos con fondos propios), Ley 31143 (tope de tasas, aplicable al sistema financiero), Código de Consumo, normas de transparencia	SBS / UIF-Perú / BCRP / Indecopi

Actividad de Kuota (en el código)	Regímenes aplicables	Autoridad
Links de cobro, QR y página `/pay` vía 360pay (`paymentLink.routes.ts` , `webhook.ts`)	Servicios de pago, QR e interoperabilidad (BCRP); dinero electrónico si hay custodia de saldos (Ley 29985)	BCRP / SBS
Libro de doble partida y abonos netos al comercio (`ledger_entries`)	Dinero electrónico / custodia de fondos [Verificar flujo real de liquidación]	SBS
KYC con Didit, DNI, teléfono, selfie, CCI (`kyc.service.ts`)	Ley 29733 y reglamento; prevención de lavado de activos (identificación del cliente)	ANPD / UIF
Score crediticio con datos de ventas (`scoring.service.ts`)	Ley 29733 (tratamiento y decisiones automatizadas), transparencia	ANPD / SBS
Seguridad de la información (PIN, sesiones, bitácora)	Res. SBS 504-2021 (referente), Ley 29733 (medidas de seguridad), delitos informáticos	SBS / ANPD
App y atención al cliente (`ProfileScreen` : Libro de Reclamaciones)	Ley 29571, DS 011-2011-PCM, Ley 31435 (plazos de reclamos)	Indecopi

3. Actividad crediticia

3.1 ¿Necesita Kuota una licencia de la SBS?

La Ley General del Sistema Financiero (Ley 26702) exige estar inscrito en el registro de la SBS **para aceptar ahorros o conceder préstamos como actividad de intermediación**; captar dinero sin autorización puede constituir delito (SBS — informalidad financiera). Según el análisis jurídico disponible, **recibir dinero no convierte por sí solo a una empresa en entidad financiera**; la intermediación se define por **recibir recursos del público y colocarlos** (LP Derecho) — interpretación doctrinal, no norma.

Escenario	Régimen	Qué se necesita
A. Préstamos con fondos propios de Kuota (sin captar) [Supuesto actual]	Registro de empresas de préstamo ante la UIF-Perú	Inscripción previa gratuita (Res. SBS 650-2024), Oficial de Cumplimiento, SPLAFT
B. Fondos de terceros/inversionistas	SBS (empresa de créditos) o SMV (financiamiento participativo)	Autorización de funcionamiento, capital mínimo, gobierno corporativo
C. Crédito otorgado por un banco/financiera aliada con Kuota como canal	BaaS (Res. SBS 01747-2026)	Contrato con entidad supervisada; la entidad asume el régimen

3.2 Escenario A — Registro UIF (Res. SBS 650-2024)

- Norma: *Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda*, que incluye a **empresas de préstamos y/o empeño, también las que operan electrónicamente mediante plataforma tecnológica**. Vigente desde el 27-02-2024 (SBS, CMS, texto en vLex).
- La inscripción es **previa al inicio de actividades** y **previa a comunicar al Oficial de Cumplimiento**; es **gratuita** y de vigencia indeterminada; los cambios se comunican en **5 días** (fuentes secundarias); la SBS puede **exigir el cese** y disponer el cierre si no se inscribe.
- **Consecuencia para Kuota:** si ya presta a comercios reales, está operando sin el registro previo. **[Verificar con abogado la urgencia y el estado actual]**

3.3 Escenario B — Autorización SBS o SMV

- **Empresa de créditos:** capital social mínimo **S/ 1 534 000** para oct–dic 2026 (Circular SBS G-234-2026, actualizada trimestralmente) (ejemplo de aplicación, Res. SBS 01561-2026). Una entidad que combina crédito y dinero electrónico debe sumar ambos mínimos (caso Prex Perú, SBS).
- **Financiamiento participativo (crowdfunding de préstamos):** solo sociedades anónimas constituidas en Perú, autorizadas por la **SMV** (Res. SMV 045-2021-SMV/02; límite de 100 UIT por proyecto; modificada por Res. SMV 019-2025-SMV/01) (CMS, IusLatin).

3.4 Escenario C — Banking as a Service

La **Res. SBS 01747-2026** (publicada el 03-07-2026) regula el modelo BaaS: entidades financieras y emisoras de dinero electrónico ponen su infraestructura a disposición de terceros, con políticas y responsabilidades definidas. Parte de la Hoja de Ruta de Finanzas Abiertas (El Peruano, Cuatrecasas, nota El Peruano). Las fuentes discrepan sobre la fecha exacta de vigencia: **verificar en el texto oficial**.

---

4. Costo del crédito, usura y transparencia (hallazgo crítico)

4.1 Lo que hace el producto hoy (código)

- Interés fijo de **9,98 % sobre el monto financiado**, en **3 cuotas iguales cada 14 días** (plazo 42 días) (`credit.routes.ts`).
- Hasta el 2026-11-07 la app y `/credit/simulations` informaban una **TCEA fija de 18,5 %**, sin relación con el cálculo real. **Corregido** (ver §4.5).

4.2 Cálculo de la tasa efectiva anual

Con un capital financiado de 1,00, tres pagos de 0,3666 (1,0998/3) a los 14, 28 y 42 días, la tasa implícita es **4,91 % por periodo de 14 días**:

> **TEA = (1 + 0,04912)^(365/14) − 1 ≈ 249 %**

(El costo financiero total es 9,98 % del capital financiado en 42 días; la TEA es alta por el plazo corto. Un cálculo formal de TCEA debe incluir comisiones, seguros y el efecto del enganche, según el formato exigido por transparencia.)

4.2.1 Estado de la corrección (2026-11-07)

`/credit/simulations` ahora calcula la **TEA/TCEA real** a partir del cronograma (tasa interna de retorno de las cuotas, base 365 días; sin comisiones ni seguros TEA = TCEA) y devuelve además el **interés total** y el **total en cuotas**. La pantalla de compra a crédito muestra esos tres datos **antes de confirmar**. Con el plan original (interés plano de 9,98 %, 3 cuotas quincenales) la TEA era ≈ 249 %.

4.2.2 Rediseño del precio (2026-11-07)

Se redujo el interés plano a **5,5 %** sobre el saldo financiado (constante `INTEREST_RATE` en `credit.routes.ts`). Resultado: **TEA ≈ 101,6 % con 3 cuotas** (por debajo del tope de referencia del BCRP de 114,13 %) y ≈ 49 % con 6 cuotas. Las compras ya creadas conservan sus condiciones originales. Esto **no sustituye** la opinión legal sobre usura (§4.4) ni el efecto en el margen del negocio.

4.3 Comparación con los topes

- **Ley 31143**: el BCRP fija tasas máximas semestrales; exceder el tope se considera **usura** (art. 214 del Código Penal). La ley limita el tope a **crédito de consumo y a micro y pequeña empresa del sistema financiero** (texto consolidado).
- Para **mayo–octubre 2026** el BCRP fijó el tope compensatorio en **114,13 % anual** en soles; se actualiza en noviembre de 2026 (BCRP, nota informativa).
- La SBS emitió en 2024 un informe a favor de **derogar** la ley (informe SBS); **no se confirmó** si prosperó.

4.4 Riesgos para Kuota

Riesgo	Detalle	Acción
Transparencia / publicidad engañosa	Mostrar TCEA 18,5 % cuando la TEA real supera el 200 % puede constituir infracción al Código de Consumo	**Corregido en la app (TEA real, interés y total antes de confirmar)**; falta el contrato/hoja resumen con el formato oficial de transparencia **[Verificar con abogado]**
Usura	**Mitigado en el precio** (TEA ≈ 102 % < 114,13 %). Aunque el tope de la Ley 31143 se dirige al sistema financiero, **no está claro** si el art. 214 del Código Penal alcanza a prestamistas no supervisados; además el Código Civil prevé una tasa máxima convencional fijada por el BCRP para operaciones entre particulares **[Verificar con abogado]**	Opinión legal escrita antes de seguir colocando crédito; rediseñar el precio (plazo más largo o tasa menor)
Cambio de estatus	Si Kuota se licencia (SBS) quedará sujeta al tope de la Ley 31143	Considerar el tope en el modelo financiero

5. Pagos, cobros y dinero electrónico

5.1 Cómo funciona hoy

Kuota emite links/QR de cobro, y el pago ocurre en la pasarela **360pay** (webhook firmado `PAYMENT_PAID`). Kuota registra un **libro de doble partida** y acredita el monto neto al comercio (`ledger_entries`, `payments`).

5.2 Preguntas que determinan el régimen [Verificar]

1. ¿**360pay liquida directamente** a la cuenta del comercio, o los fondos pasan por una cuenta de Kuota?
2. ¿El saldo "acreditado" al comercio es **una promesa contable** o **valor almacenado disponible** que el comercio puede usar/transferir?
3. ¿Kuota **retiene** fondos (p. ej., para compensar cuotas de crédito)?

Si Kuota **mantiene saldos de terceros como valor monetario** y los puede transferir, la actividad se acerca a la **emisión de dinero electrónico**, regulada por la **Ley 29985** y su reglamento (Res. SBS 6283-2013): **solo pueden emitirlo empresas autorizadas por la SBS** (Ley 29985). Si el dinero va siempre de la pasarela al banco del comercio, Kuota actúa como **agregador/tecnológico** y el régimen recae en la pasarela y las entidades.

5.3 Otras normas de pagos

- **QR e interoperabilidad (BCRP):** los códigos QR de billeteras deben cumplir el Reglamento del Servicio de Pago con Códigos QR (Circular BCRP 0003-2020) y la **Circular 0024-2022-BCRP** de interoperabilidad (Yape/Plin y entidades reguladas) (LP Derecho, BCRP — REF may-2023). El QR de Kuota es un **link de pago propio** (no un QR interoperable de billetera): confirmar con el BCRP si requiere registro.

- **Nuevo marco de pagos:** según la guía Chambers 2026, entidades de sistemas de pago o acuerdos de pago relevantes requieren **autorización previa del BCRP** (Chambers Fintech 2026) **[Verificar alcance]**.
- **Límites de billeteras:** la Res. SBS 00704-2026 elevó límites operativos (transacción hasta S/ 3 300; saldo hasta S/ 10 450 según prensa) (Gestión, Define). Verificar cifras en la norma original.
- **Ley 32413** permite pagar remuneraciones por billeteras digitales de entidades supervisadas (El Peruano): relevante solo si Kuota quisiera ofrecer cuentas/billetera.

---

6. Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT)

6.1 Marco

Ley 27693 (UIF-Perú), **Ley 29038 art. 3** (lista de sujetos obligados), **Res. SBS 789-2018** (norma de PLA/FT, modificada por la Res. 2351-2023) y decretos que amplían sujetos obligados (DS 004-2025-JUS, 008-2025-JUS, 008-2026-JUS) (SBS — sujetos obligados, CMS — Res. 789-2018, Microfinanzas, EY, LP Derecho — DS 008-2026-JUS).

6.2 Obligaciones típicas del sujeto obligado (empresa de préstamos)

1. **Inscripción previa** en el Registro (§3.2) y comunicación del **Oficial de Cumplimiento** por **SISDEL** (de primer nivel gerencial y, en general, a dedicación exclusiva; admite uno corporativo en grupos).
2. **Sistema de prevención (SPLAFT):** manual, código de conducta, matriz de riesgos, **debida diligencia del cliente** (identificación, beneficiario final), **conocimiento del cliente PEP**, monitoreo de operaciones, **registro de operaciones** y **reporte de operaciones sospechosas (ROS)** a la UIF.
3. **Capacitación anual** del personal y auditoría/evaluación independiente.
4. **Conservación de registros** por el plazo legal **[Verificar plazo vigente]**.

6.3 Brecha en Kuota

Control	Estado en Kuota	Brecha
Identificación del cliente	KYC con Didit (documento + prueba de vida + coincidencia de DNI); **en producción hoy no está configurado** (aprobación demo)	**Configurar Didit real antes de operar**
Monitoreo de operaciones	Reglas antifraude (`riskRules.ts`), conciliación, bitácora inmutable	Falta matriz de riesgo LA/FT, umbrales y flujo de **ROS**
Oficial de Cumplimiento / manual SPLAFT	No existe	Designar y documentar
Listas restrictivas / PEP	No implementado	Integrar consulta (UIF, ONU, OFAC) y PEP
Retención de evidencia	Bitácora de solo agregado (buena base)	Definir política de retención

---

7. Protección de datos personales (Ley 29733 y DS 016-2024-JUS)

7.1 Marco y vigencia

La **Ley 29733** y su **nuevo Reglamento (DS 016-2024-JUS)**, vigente desde el **30/31 de marzo de 2025** (las fuentes difieren en un día), que reemplaza al de 2013 (texto oficial, Garrigues, La Ley). Incluye: **Oficial de Datos Personales** (con plazo ampliado de adecuación), **derecho de portabilidad**, **notificación de incidentes en 48 horas** a la ANPD

(y al Centro Nacional de Seguridad Digital si es digital) (guía), reglas de **transferencia internacional** y **aplicación extraterritorial**. La **Res. Ministerial 0476-2025-JUS** (30-12-2025) aprueba la nueva **metodología de cálculo de multas** (PDF). La ANPD impuso **más de S/ 13 millones en multas en 2024** (MINJUSDH).

7.2 Datos que trata Kuota

DNI, nombres, **teléfono**, **selfie y biometría facial** (vía Didit), **CCI/cuenta bancaria**, ubicación (GPS de proveedores), historial de ventas, score crediticio, dispositivo e IP. El **dato biométrico** y los **datos financieros** requieren tratamiento reforzado **[Verificar si se califican como sensibles en el nuevo reglamento]**.

7.3 Brechas y acciones

Obligación	Estado	Acción
Consentimiento informado y finalidades	Se aceptan términos/privacidad v2026.1 (enlaces a `kuota.pe`)	Verificar que los textos existan, listen **finalidades, destinatarios, encargados y plazo**; consentimiento **separado** para score y marketing
Inscripción de bancos de datos ante la ANPD	No identificada	Inscribir (clientes, proveedores, KYC)
Oficial de Datos Personales	No existe	Designar
Derechos ARCO + portabilidad	No hay flujo en la app ni correo definido	Canal y procedimiento con plazos legales; función de **exportar y eliminar cuenta**
Notificación de incidentes (48 h)	Bitácora y alertas existen; **no hay plan de respuesta**	Plan de respuesta a incidentes, plantilla de notificación, contacto ANPD/CNSD
Medidas de seguridad	**Sólido** (hash de PIN, cifrado en tránsito, mínimo privilegio, bitácora) — ver `SEGURIDAD.md`	Cifrado de columnas con PII (R12)
Transferencias internacionales / encargados	Datos alojados en **Railway** (región por confirmar), y tratados por **360pay, Didit, Openpay**	Contratos de encargo de tratamiento, mapa de transferencias y cláusulas; confirmar región de hosting
Retención / minimización	**No definida**; sesiones de onboarding y perfiles huérfanos se conservan	Política de retención y limpieza automática
Decisiones automatizadas (score)	El score influye en el límite de crédito	Información al titular, vía de revisión humana y no discriminación

8. Ciberseguridad como requisito regulatorio

La **Res. SBS 504-2021** (*Reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad*) rige desde el 01-07-2021 (autenticación desde el 01-07-2022) para las empresas de los arts. 16 y 17 de la Ley 26702; exige un **SGSI-C**, programa de ciberseguridad, **autenticación robusta en canales digitales**, control de **terceros y nube**, y **evaluación independiente**, con **proporcionalidad** según tamaño y complejidad. La **Res. 01515-2021** permite a emisoras de dinero electrónico un **régimen simplificado** (El Peruano 504-2021, CMS, modificación 1515-2021).

Aplicación a Kuota: no obliga directamente a una empresa no supervisada, pero será el **estándar de facto** para el sandbox, un BaaS o un licenciamiento.

Pilar de la Res. 504-2021	Cobertura actual de Kuota	Brecha
Gobierno (SGSI-C, roles, políticas)	Parcial (documentación técnica)	Políticas formales aprobadas, responsable de seguridad
Autenticación en canales digitales	PIN + sesión ligada a dispositivo + token de identidad + step-up	Segundo factor para recuperar PIN (OTP)
Programa de ciberseguridad	Antifraude, límites, bitácora inmutable, conciliación	Monitoreo externo/SIEM, pruebas de penetración periódicas
Gestión de incidentes y continuidad	Feature flags y revocación de sesiones	Plan de continuidad, respaldo y **prueba de restauración**
Terceros y nube	Webhooks firmados con 360pay/Didit/Openpay	Evaluación de proveedores, cláusulas de seguridad, salida
Evaluación independiente	No realizada	Auditoría/pentest externo anual

Marco penal relacionado: el **Convenio de Budapest** se ratificó en 2019 (Res. Leg. 30913 y DS 010-2019-RE) (Congreso); los delitos informáticos se tipifican en la Ley 30096 (modificada por la Ley 30171).

9. Protección al consumidor y atención de reclamos

Obligación	Fundamento	Estado en Kuota
Libro de Reclamaciones físico y **virtual** en venta/servicio por medios virtuales	Ley 29571, **DS 011-2011-PCM** (texto)	La app enlaza a `kuota.pe/reclamaciones` (`ProfileScreen`): **confirmar que el sitio exista y funcione**
Plazo de respuesta: 15 días hábiles improrrogables (y quejas)	**Ley 31435** (PDF)	Definir procedimiento interno y responsable
Información clara previa: precio, TEA/TCEA, cronograma, penalidades	Código de Consumo; normas de transparencia de la SBS **[no verificadas en esta investigación]**	**Incumple** (ver §4)
Contratos y cláusulas	Código de Consumo (cláusulas abusivas)	Revisar términos con abogado
Publicidad (“Aprobado en 5 min”, “Línea S/ 1 400”)	Ley de Represión de la Competencia Desleal / publicidad	Respaldar afirmaciones; evitar promesas no cumplibles

10. Rutas regulatorias recomendadas

Ruta	Ventaja	Costo/Tiempo	Cuándo elegirla
1. Registro UIF + SPLAFT (fondos propios)	Menor costo, rápido; permite operar crédito pequeño con control	Gratuito el registro; costo de OC y manuales	Kuota presta con capital propio, escala moderada
2. Sandbox regulatorio de la SBS	Probar con clientes reales bajo supervisión; **abierto a no supervisados desde nov. 2025** (Res. SBS 04142-2025); periodos de hasta 24–30 meses [**verificar**]	Postulación, límites de volumen	Producto innovador, se busca licencia luego (Infobae, Chambers)

Ruta	Ventaja	Costo/Tiempo	Cuándo elegirla
3. BaaS con entidad supervisada	Delegar licencia, custodia y gran parte del cumplimiento	Contrato y due diligence; margen compartido	Se quiere lanzar rápido con dinero real y custodia
4. Licencia de empresa de créditos	Autonomía total	Capital ≥ S/ 1,53 M, gobierno, SGSI-C completo	Escala grande; captación de fondos
5. Socio de pagos (EEDE/banco) para cobros	Evita el riesgo de dinero electrónico	Comisión	Mientras Kuota no sea emisor

Recomendación: combinar **Ruta 1 (inmediata)** + **Ruta 5** y evaluar **Ruta 2/3** para la expansión, corrigiendo antes la **transparencia del costo** (§4).

11. Matriz de brechas y plan de acción

#	Brecha	Norma	Prioridad	Plazo sugerido
1	~~Mostrar TCEA/TEA real y costo total; retirar "18,5 %"~~ **Hecho 2026-11-07** (falta hoja resumen contractual)	Consumo / transparencia	**Crítica**	Hecho
2	Opinión legal sobre usura (art. 214 CP, tasa máx. del Código Civil). **Rediseño del precio hecho** (interés 5,5 %, TEA ≈ 102 %)	Ley 31143, CP, CC	**Crítica**	Opinión: 0–30 días
3	Registro UIF + Oficial de Cumplimiento + SPLAFT	Res. SBS 650-2024, 789-2018	**Crítica**	0–30 días
4	Definir flujo de fondos (liquidación directa vs. custodia) y estatus de dinero electrónico	Ley 29985	Alta	0–30 días
5	Configurar **Didit real** (quitar aprobación demo) y listas PEP/restrictivas	UIF / Ley 29733	Alta	0–30 días
6	Quitar `KUOTA_SANDBOX=1` y activar pasarela real (360pay/Openpay)	Pagos / fraude	Alta	Antes de dinero real
7	~~Textos legales y Libro de Reclamaciones operativo~~ **Hecho 2026-11-07**: páginas /legal/privacidad, /legal/terminos y /reclamaciones (hoja con número HR-AAAA-NNNNNN, plazo de 15 días hábiles y bandeja para operaciones) en el backend. **Pendiente:** completar razón social, RUC, domicilio y correo (variables KUOTA_COMPANY_* y KUOTA_CONTACT_EMAIL) y revisión legal de los textos	Ley 29733, 29571	Alta	Texto: 0–30 días
8	Inscribir bancos de datos, designar Oficial de Datos, flujo ARCO/portabilidad/eliminación	DS 016-2024-JUS	Alta	30–90 días
9	Plan de respuesta a incidentes con notificación ANPD en 48 h	DS 016-2024-JUS	Alta	30 días
10	Contratos de encargo y mapa de transferencias (Railway, 360pay, Didit, Openpay)	Ley 29733	Media	30–90 días
11	Pentest externo, OTP en recuperación de PIN, cifrado de columnas con PII	Res. SBS 504-2021 (referente)	Media	60–120 días

#	Brecha	Norma	Prioridad	Plazo sugerido
12	Política de retención y limpieza de datos	Ley 29733	Media	60–90 días
13	Evaluar sandbox SBS o BaaS para la siguiente fase	Res. SBS 04142-2025 / 01747-2026	Estratégica	90–180 días
14	Constituir/validar forma societaria (SAC), objeto social, beneficiario final y capital	Ley General de Sociedades / UIF	Media	0–60 días

12. Preguntas abiertas para el abogado regulatorio

1. ¿La actividad actual califica como "empresa de préstamo" sujeta a registro y supervisión UIF, o como intermediación financiera que exige autorización SBS?
2. ¿El **art. 214 del Código Penal** y la **tasa máxima convencional del Código Civil** alcanzan a prestamistas no supervisados? ¿Qué tasa/plazo es defendible?
3. ¿La acreditación neta al comercio constituye **dinero electrónico**? ¿Qué documentos acreditan la liquidación directa por 360pay?
4. ¿Qué consentimientos y bases legales se necesitan para **biometría** y **score**? ¿Hay **datos sensibles** en el nuevo reglamento?
5. ¿Se requiere **inscripción de bancos de datos** y qué plazo de adecuación tiene el **Oficial de Datos**?
6. ¿Qué **cláusulas de transferencia internacional** requiere el alojamiento en Railway y el uso de Didit/Openpay/360pay?
7. ¿La **Ley 31143** sigue vigente (propuestas de derogatoria 2024) y cómo se actualizará el tope en noviembre de 2026?
8. Tratamiento **tributario** (IGV sobre comisiones, comprobantes electrónicos SUNAT) **[no investigado]**.

13. Límites de esta investigación

- Se consultaron fuentes públicas (portales oficiales, firmas de abogados y prensa especializada). Varias son **secundarias**; las cifras y fechas deben validarse en **El Peruano**, la **SBS**, el **BCRP**, la **SMV** y la **ANPD**.
- **No investigado o no confirmado:** vigencia actual de la Ley 31143 tras las propuestas de derogatoria; texto exacto de la Res. 650-2024 sobre "fondos propios"; plazos de conservación de registros PLA/FT; calificación de datos biométricos y financieros como sensibles; alcance del nuevo marco de pagos del BCRP; reglamento de transparencia de la SBS (Res. 3274-2017); normativa tributaria SUNAT; firma electrónica y consentimiento digital (Ley 27269).
- Los datos del **código** se verificaron directamente en el repositorio; los **hechos de negocio** (financiamiento, custodia, estructura societaria) son supuestos.

14. Índice de fuentes

Sistema financiero y crédito: SBS — informalidad financiera (El Peruano) · LP Derecho — mutuo y autorización SBS · SBS — Prex Perú · Res. SBS 01561-2026

Registro UIF y PLA/FT: SBS — registro de casas de cambio, préstamos y empeños · CMS — Res. 650-2024 · vLex — Res. 650-2024 · SBS — sujetos obligados · CMS — Res. 789-2018 · Microfinanzas — Res. 2351-2023 · EY — nuevos sujetos obligados · LP Derecho — DS 008-2026-JUS

Pagos y dinero electrónico: Ley 29985 · BCRP — interoperabilidad (REF 2023) · LP Derecho — Circular 0024-2022-BCRP · Gestión — límites de billeteras · Define · El Peruano — Ley 32413

Fintech, sandbox y BaaS: Chambers Fintech 2026 — Perú · Infobae — sandbox SBS · El Peruano — Res. 01747-2026 (BaaS) · Cuatrecasas — BaaS · El Peruano — nota BaaS

Financiamiento participativo (SMV): CMS · IusLatin — cambios 2025

Tasas y usura: Ley 31143 (texto consolidado) · BCRP — nota informativa 2026 · SBS — informe sobre derogación

Datos personales: DS 016-2024-JUS · Garrigues · La Ley · Notificación de incidentes · RM 0476-2025-JUS · MINJUSDH — multas 2024

Ciberseguridad: Res. SBS 504-2021 (El Peruano) · CMS · Res. SBS 01515-2021 · Convenio de Budapest — Congreso

Consumidor: DS 011-2011-PCM · Ley 31435